

जलचर_संरक्षण_ऐन_२०१७

English title: Aquatic Animals Protection Act, 1961

जलचर संरक्षण ऐन, २०१७ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०१७ । ८ । २९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० २०२० । ११ । १६ । २. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । ३. जलचर संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५५ २०५५ । १० । ७ । ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ५. केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ६ । १४ । ६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ७. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ६ । ३० । ८. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०१७ सालको ऐन नं. १८ । जलचरहरुको संरक्षण र तत्सम्बन्धी अरु कुराहरुको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा थप । शान्ति र व्यवस्था एवं सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न जलचरहरुको संरक्षण र तत्सम्बन्धी अरु कुराहरुको व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको छैटौँ वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “जलचर संरक्षण ऐन, २०१७” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा- । (क) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । “जल” भन्नाले ताल, दह, खहरे, खोला, नदी, नाला, पोखरी, नहर, कुलो, तलाउ, जलाशय, कृत्रिम जलाशय, (रजिर्भवायर), समिसार, मत्स्य पालनका लागि जिडान भएको पजिडा (केज) तथा माछा पालन गरेको धान खेतको पानी र तनीहरुको स्रोत समेत सम्झनु पर्छ । (ख) “जलचर” भन्नाले जलभित्र बस्ने जुनसुकै जीव सम्झनुपर्छ । (ग) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । “स्थानीय अधिकारी” भन्नाले सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्झनु पर्छ । (ग१) पहिलो संशोधनद्वारा थप । “प्रावधिक अधिकारी” भन्नाले मत्स्य विकास वा मत्स्य अनुसन्धान वा मत्स्य प्रसार कार्य गर्नका लागि नेपाल सरकारले तोकेको कर्मचारी सम्झनुपर्छ । (ग२) पहिलो संशोधनद्वारा थप । “फीस ल्याडर” भन्नाले जलमा जलचरको आवागमनका लागि राखिएको वैकल्पिक बाटो सम्झनु पर्छ । (घ) “नजिी जल” भन्नाले व्यक्ति विशेषले नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहलाई मालपोत वा भूमिकर तरिआखेको जमनिमा भएको नजिको हक र उपभोगको ताल, दह, पोखरी, तलाउ वा जलाशय सम्झनुपर्छ । (ङ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिमको” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिमको सम्झनुपर्छ । ३. जलचर समात्ने तथा मार्ने तरिकाहरुमा प्रतिबन्ध : कुनै व्यक्तिले पनिकुनै जलमा रहेको कुनै जलचरलाई समात्ने तथा मार्ने अभिप्रायले जानी जानी त्यस्तो जलमा वा त्यसको आसपासमा कुनै किसिमको “वदियुतीय धार (करेन्ट) वस्फोटक पदार्थ वा विषालु पदार्थको प्रयोग गर्न पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । हुँदैन ।

तर कुनै नजिी जलका धनीले अरु कुनै जलका जलचरहरुलाई क्षति नहुने गरी आफ्नो नजिी जलमा जलचर समात्न तथा मार्नको नमित्त विषालु पदार्थ छाड्न बाहेक जुनसुकै तरिकाको प्रयोग गर्नमा यो दफा र यस अन्तर्गतका कुनै कुराले बाधा पुर्‍याउने छैन । ३क. पहिलो संशोधनद्वारा थप । फीस ल्याडर तथा संरचनाका ढोका थुन्न वा भत्काउन नहुने : अधिकार प्राप्त व्यक्ति बाहेक अरु कसैले पनजिलचरको संरक्षणको लागि जलमा रहेको फीस ल्याडर, बाँध तथा अन्य कुनै किसिमको संरचनाको ढोकाहरुलाई थुन्न वा भत्काउन हुँदैन । ४. केही खास प्रकारका जलचरहरुलाई समात्न, मार्न तथा चोट पुर्‍याउन मनाही गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार : नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आदेशद्वारा सोही आदेशमा- । (क) तोकिएका जातका जलचरहरुलाई नेपाल सरकार वा स्थानीय अधिकारीको इजाजत बेगर कुनै पनव्यक्तिले जानी जानी समात्न, मार्न तथा चोट पुर्‍याउन नपाउने गरी, र । (ख) तोकिएको ऋतुमा र तोकिएका अवस्थाका कुनै पनजिलचरहरुलाई कुनै पनव्यक्तिले जानी जानी समात्न, मार्न तथा चोट पुर्‍याउन नपाउने गरी मनाही गर्न सक्नेछ । तर कुनै व्यक्ति विशेषको नजिी जलमा रहेका जलचरहरुको सम्बन्धमा यो दफा र यस दफा अन्तर्गतका कुनै कुरा लागू हुने छैन । ५. केही खास जलमा जलचरहरुलाई समात्न, मार्न तथा चोट पुर्‍याउन मनाही गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार : नेपाल सरकारले नेपालको राजपत्रमा प्रकाशित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिएका ठाउँको जलमा नेपाल सरकार वा स्थानीय अधिकारीको इजाजत बेगर कुनै पनव्यक्तिले जानी जानी जलचरहरु समात्न, मार्न तथा चोट पुर्‍याउन नपाउने गरी मनाही गर्न सक्नेछ र त्यस्ता ठाउँका जलको सम्पूर्ण जलचरमा नेपाल सरकारको मात्र अधिकार हुनेछ । तर कुनै व्यक्ति विशेषले नजिी जलको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले त्यस्तो आदेश नकाल्ने छैन । ५क. पहिलो संशोधनद्वारा थप । सुरक्षित वषि बाहेक अन्य वषि प्रयोग गर्न नहुने : जलचर समात्ने वा मार्ने प्रयोजनको लागि कुनै विषालु पदार्थ प्रयोग गर्नु पर्ने भएमा त्यसको प्रयोजनको लागि सुरक्षित वषि बाहेक अरु कुनै प्रकारको वषि प्रयोग गर्नु हुँदैन । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “सुरक्षित वषि” भन्नाले प्रावधिक अधिकारीले सफाई गरेको रसायन वा जडबुटी सम्झनुपर्छ । ५ख. पहिलो संशोधनद्वारा थप । जलचर सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : (१) वदियुत, खाने पानी, सचाई वा अन्य कुनै प्रयोजनको लागि बाँध निर्माण गर्ने नकाल्ने जलचरको

आवागमनमा बाधा पर्न नदैनिका लागि सम्भव भएसम्म फीस ल्याडर निर्माण गर्नुपर्नेछ । फीस ल्याडर निर्माण गर्न सम्भव नहुने भएमा त्यस्तो ठाउँमा वा आसपासको क्षेत्रमा जलचरको कृत्रिम प्रजनन गराउनको नमित्त जलचर ह्याचरी तथा जलचर नर्सरीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्माण कार्य गर्दा प्रावधिकि अधिकारीलाई पूर्व जानकारी दनुपर्नेछ । ५१. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट जलचरको संरक्षण : प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र जलचरको संरक्षण गर्नुपर्नेछ । ६. नागरिकको अधिकार : दफा ४ तथा दफा ५ बमोजिम नकालिका आदेशले मनाही गरेको ऋतु अवस्था तथा ठाउँमा बाहेक दफा ३ को अधनिमा रही अन्य जलमा जलचर मार्न वा समात्न यस ऐनको कुनै कुराले कुनै नागरिकलाई मनाही गरेको मानिने छैन । ७. पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ठेक्का सम्बन्धी व्यवस्था : (१) नेपाल सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको जुनसुकै जलमा कुनै एक वा एक भन्दा बढी प्रकारका जलचरहरु समात्ने तथा मार्ने कामको ठेक्का बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ । (२) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दफा ४ बमोजिम मनाही गरिएका जलचर वा दफा ५ बमोजिमका खास जलमा रहेका जलचर बाहेक अन्य जलचर समात्ने तथा मार्ने कामको लागि नेपाल सरकारले उपदफा (३) बमोजिम जारी गरेको मापदण्डको अधनिमा रही स्थानीय तहले कानून बमोजिम ठेक्का गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको ठेक्का दौँदा जलचर समात्न वा पक्रन प्रयोग गरिने साधनको मापदण्ड तोके बमोजिम हुनेछ । (४) उपदफा (१) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । बमोजिमको ठेक्का दौँदाको कार्यवधितोकिए बमोजिम हुनेछ । ८. दण्ड सजाय : (१) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । दफा ३ वा ३क. उल्लंघन गर्ने वा गर्न दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई स्थानीय अधिकारीको आदेशले कसूरको मात्रा हेरी हानी नोक्सानी भएकोमा बगि बराबरको क्षतिपूर्ति भराई केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । छ महनिसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । हानी नोक्सानीको मूल्यांकन गर्दा प्रावधिकि अधिकारीलाई संलग्न गराउनु पर्नेछ । (२) दफा ४ वा दफा ५ अन्तर्गत नकालिका आदेशका कुनै कुरा उल्लंघन गर्ने वा गर्न दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई स्थानीय अधिकारीको आदेशले केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) मा लेखिएको दण्ड सजायमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा नकालिका आदेशका कुनै कुरा उल्लंघन । गर्ने वा गर्न दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई स्थानीय अधिकारीको आदेशले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (४) यो ऐन अन्तर्गत कसूरदार सावति भएको व्यक्तिको साथमा रहेको सो कसूरसँग सम्बन्धित सबै हतियार, सामान र चीज वस्तुहरु समेत स्थानीय अधिकारीको आदेशले जफत हुनेछ । (५) यो ऐन अन्तर्गत भएको जरिवानाको रुपैयाँ तोकिएको म्यादभित्र कसूरदारले बुझाउन नल्याएमा सरकारी बाँकी सरहको कारबाही गरी नजिबाट असूल उपर गरिनेछ । ९. पुनरावेदन : पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । दफा ८ अन्तर्गत स्थानीय अधिकारीले दिएको दण्ड सजायका आदेश उपर चर्चित नबुझ्ने व्यक्तिले सो आदेशको सूचना पाएका मतिले ३५ दिनभित्र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।

जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । तर आफूलाई लाग्ने ठहरिएको जरिवाना वापतको रुपैयाँ धरौटी वा त्यतिअंकको धन जमानी नराखे नजिको त्यस्तो कुनै पुनरावेदन लाग्ने छैन । १०. जरिवाना वापत असूल भएको रुपैयाँ र जफत भएको हतियार, सामान र चीज वस्तुहरु सरकारी कोषमा दाखलि हुने : यो ऐन अन्तर्गत जरिवाना वापत असूल भएको रुपैयाँ र जफत भएको हतियार, सामान र चीज वस्तु मध्ये हतियार र वसिफोटक तथा वषिलु पदार्थ बाहेक अरु जनिस्ती जतलिलाम बकिरी गरी नगदीमा परणित गरी स्थानीय माल अड्डा वा नेपाल राष्ट्र बैंकमा दाखलि गर्नु हतियार र वसिफोटक वषिलु पदार्थ जतप्रचलित नेपाल कानून बमोजिम गर्नु स्थानीय अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । ११. स्थानीय अधिकारीको अधिकार : यो ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको कारबाही गर्दा बयान बकपत्र गराउने, साक्षी प्रमाण बुझ्ने लखितहरु दाखलि गराउने समेत शुुरु अदालतलाई भए सरहका सबै अधिकार स्थानीय अधिकारीलाई हुनेछ । १२. गरिफ्तार गर्ने र कब्जा गर्ने अधिकार : केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा नकालिका आदेश बर्खलाप कसैले कुनै काम गरे गराएको देखेमा वा सोको प्रमाण पाएमा स्थानीय अधिकारीले जारी गरेको पक्राउ पूरजी बमोजिम गरिफ्तार गर्न तथा कसूर गर्ने व्यक्ती तत्काल पक्राउ नगरेमा वा त्यस्तो व्यक्ती भाग्ने, उम्कने वा नजिले प्रमाण, दसी वा सबुत नष्ट गर्ने मनासबि कारण भएमा वा कसूरसँग सम्बन्धित फरार रहेको व्यक्ती फेला परेमा वा कसूर गरिरहेको अवस्थामा वा स्थानीय अधिकारीको सामुनेमा भए त्यस्तो व्यक्तिलाई स्थानीय अधिकारीले तत्कालै जरुरी पक्राउ पूरजी जारी गरी गरिफ्तार गरी कसूरमा प्रयोग भएका हतियार, सामान र चीज वस्तुहरु समेत कब्जा गर्न सक्नेछ । स्थानीय अधिकारीबाट खटएका कर्मचारी वा कुनै प्रहरी कर्मचारीले गरिफ्तार गरेको व्यक्तीर कब्जा गरेको हतियार, सामान र चीज वस्तुलाई बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र स्थानीय अधिकारी समक्ष बुझाई दनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दाखलि हुन आएपछि केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । स्थानीय अधिकारीले २४ घण्टाभित्रै जो गर्नु पर्ने कारबाही गर्नु पर्छ र कब्जा

भइआएको चीज सङ्गे गल्ने रहेछ भने गरिफ्तार भइआएका मानसिकै रोहबरमा ललाम गरी आएको मोल धरौटीमा राख्नु पर्छ । १३. प्रचलति कानून बमोजमि हुने : यस ऐनले गर्न मनाही भएको काम कुरा गर्दा र यस ऐनको कुनै दफा लागू नभएका कुनै व्यक्ति सो बमोजमि गर्दा कसैको केही हानी नोक्सानी भएकोमा प्रचलति नेपाल कानून बमोजमि हुन वा गर्नमा यस ऐनको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको माननि छैन । १४. नियम बनाउने अधिकार : यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वति गर्न नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन सक्नेछ । १५. खारेजी : (१) मुलुकी ऐन (अदल) को २५ नं. खारेज गरिएकोछ ।